

臺灣臺北地方法院刑事判決

114年度訴字第1381號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官

被 告 吳宗樺

選任辯護人 林浩傑律師

上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第21332號），本院判決如下：

主 文

吳宗樺共同販賣第三級毒品未遂，處有期徒刑貳年。

扣案如附表所示之物均沒收。

事 實

一、吳宗樺明知愷他命、4-甲基甲基卡西酮均係毒品危害防制條例所管制之第三級毒品，依法不得販賣，竟與真實姓名年籍不詳暱稱「小玉」之人及真實姓名年籍不詳微信WeChat通訊軟體(下稱微信)暱稱「發哥檳榔攤」之人共同基於販賣第三級毒品以牟利之犯意聯絡，由暱稱「小玉」之人，負責提供出售所用之愷他命、含有4-甲基甲基卡西酮之毒品咖啡包。再由「發哥檳榔攤」於民國114年6月2日，以網際網路登入微信後，發送販售毒品之訊息，適警員執行網路巡邏勤務時見聞，遂與「發哥檳榔攤」使用微信交談，並議定以新臺幣（下同）4,600元之價格，出售愷他命2公克、含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮之咖啡包5包，並約定於同日稍晚在臺北市○○區○○街0號前交易毒品。吳宗樺旋駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載不知情之張芸瑄（另經臺灣臺北地方檢察署【下稱臺北地檢署】檢察官以114年度偵字第21333號為不起訴處分），前往上開地點欲完成交易，喬裝之警員即向吳宗樺表明身分中止交易，並於上開車輛內及吳宗樺身上扣得如附表所示之物，而查悉上情。

01 二、案經臺北市政府警察局信義分局報告臺北地檢署檢察官偵查
02 起訴。

03 理 由

04 壹、程序部分

05 一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159
06 條之1至第159條之4之規定，然經當事人於審判程序同意作
07 為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認
08 為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調
09 查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言
10 詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法
11 第159條之5定有明文。本院認定事實所引用之下列各項供
12 述，經檢察官、被告吳宗樺及其辯護人於本院準備程序就證
13 據能力均表示沒有意見，同意有證據能力等語（本院卷第5
14 5、88頁），且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審
15 認上開證據作成時之情況，應無違法取證或不當情事，與本
16 案待證事實間復具有相當之關聯性，以之作為證據應屬適
17 當，依前開規定，自有證據能力。

18 二、至於所引非供述證據部分，與本案事實具自然關聯性，且非
19 公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4規定
20 反面解釋，亦具證據能力。

21 貳、實體部分

22 一、認定事實所憑之證據及理由

23 （一）上開犯罪事實，業據被告於偵查中、本院審理時均坦承不諱
24 （偵卷第142頁、本院卷第88、110頁），核與證人張芸瑄歷
25 次於警詢之證述（偵卷第35-39、41-49、51-53頁）相符，
26 並有臺北市政府警察局信義分局114年6月2日搜索扣押筆錄
27 暨扣押物品目錄表（偵卷第61-65頁）、警方與暱稱「發哥
28 檳榔攤」之通訊軟體微信對話紀錄截圖（偵卷第69-73
29 頁）、114年6月3日現場查獲、扣案物照片（偵卷第73-77
30 頁）、被告之扣案手機外觀及基本資料（偵卷第79-81
31 頁）、被告之扣案手機備忘錄、與暱稱「畢卡索（交易前語

音確認）」、「天蛋（符號）至尊跑不掉」之通訊軟體TELEGRAM對話紀錄、與暱稱「翔」之微信對話紀錄、手機相簿、通話紀錄截圖（偵卷第81-95頁）、被告以社群軟體INSTAGRAM暱稱「_ty_eh」與暱稱「hhhhh」之對話紀錄截圖、Google地圖瀏覽紀錄（偵卷第97-99頁）、被告之114年6月2日自願受搜索扣押同意書、114年6月3日尿液及手機勘查採證同意書（偵卷第103、111頁）、被告之濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司114年6月24日濫用藥物檢驗報告【尿液檢體編號：0000000U0300】（偵卷第113、167頁）、警員114年6月3日職務報告1份（偵卷第127頁）、交通部民用航空局航空醫務中心114年7月4日航藥鑑字第0000000、0000000Q號毒品鑑定書、臺北市政府警察局毒品證物檢視暨秤重紀錄表、毒品純質淨重推估換算表（偵卷第171-174、179、183頁）、本院114年刑保字第3641號扣押物品清單、臺北地檢署保管字號114年度青字第1825號扣押物品清單暨扣案物照片（本院卷第63頁、偵卷第193、215-217頁）(1)第三級毒品4-甲基甲基卡西酮咖啡包73包（總毛重304公克）(2)愷他命10包（總毛重29公克）、本院114年刑保字第3686號扣押物品清單、臺北地檢署保管字號114年度藍字第2474號扣押物品清單暨扣案物照片（本院卷第67頁、偵卷第219、227頁）(1)iPhone 11Pro行動電話1支（IMEI：0000000000000000，含SIM卡1張）等件在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，應堪認定。

(二)按一般民眾普遍認知，毒品價格非低、取得不易，且毒品之非法交易，向為政府查禁森嚴且重罰不寬貸，衡情倘非有利可圖，絕無平白甘冒被嚴查重罰高度風險之理。從而，舉凡有償交易，除足反證其確另基於某種非圖利本意之關係外，通常尚難因無法查悉其買進、賣出之差價，而推諉無營利之意思，或阻卻販賣犯行之追訴。故凡為販賣之不法行為者，其販入之價格必較售出之價格低廉，而有從中賺取買賣差價牟利之意圖及事實，應屬符合論理法則而不違背社會通常經

01 驗之合理判斷（最高法院111年度台上字第4815號判決意旨
02 參照）。經查，被告於偵查中供稱：我之前跟「小玉」多買
03 毒品，但後來我沒錢，我想要把東西處理掉，「小玉」就告
04 訴我這個辦法，叫我把東西拿去現場等語（偵卷第140
05 頁），而本案係由暱稱「發哥檳榔攤」與佯裝買家之警員議
06 定以4,600元之價格，出售愷他命2公克、含有第三級毒品4-
07 甲基甲基卡西酮之咖啡包5包，再由被告攜帶毒品前往欲完
08 成交易等情，亦經本院認定如前，顯見被告主觀上係基於營
09 利之販賣意圖而為毒品交易行為甚明。

10 (三)綜上所述，本案事證明確，被告之犯行堪以認定，應依法論
11 科。

12 二、論罪科刑

13 (一)按愷他命及4-甲基甲基卡西酮均為毒品危害防制條例第2條
14 第2項第3款所規定之第三級毒品，依法不得販賣。又在「釣
15 魚偵查」即「提供機會型之誘捕偵查」之情形，因毒品購買
16 者為辦案佯稱購買，而將販賣者誘出以求人贓俱獲，因其無
17 實際買受之真意，且在警察監視之下伺機逮捕，事實上亦不
18 能真正完成買賣，則該次行為，僅能論以販賣未遂（最高法
19 院100年度台上字第4498號判決意旨參照）。是核被告所
20 為，係犯毒品危害防制條例第4條第6項、第3項之販賣第三
21 級毒品未遂罪。被告與暱稱「小玉」之人及微信暱稱「發哥
22 檳榔攤」之人就上揭犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，應論
23 以共同正犯。被告販賣第三級毒品前，持有第三級毒品純質
24 淨重逾5公克之低度行為，為其販賣第三級毒品之高度行為
25 所吸收，不另論罪。

26 (二)刑之減輕事由

27 1.被告就上開販賣毒品犯行，客觀上雖已著手於販賣行為之實
28 行，惟因佯裝購毒者之警方自始即不具購買毒品真意而就毒
29 品交易未有達成真實合意而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25
30 條第2項之規定減輕其刑。又被告於偵查、審理中均坦承犯
31 行（偵卷第142頁、本院卷第88、110頁），應依毒品危害防

01 制條例第17條第2項規定減輕其刑。被告既有上開數減刑事
02 由，應依刑法第70條規定，遞減輕之。

03 2.至辯護人另主張本案被告年僅19歲，思想尚未成熟，因與損
04 友相混一起而一時失慮，被告並無毒品前科，現已進部隊服
05 兵役而脫離之前毒品的友人，又本案毒品尚未流入市面，無
06 對特定人造成實質危害，被告也未取得任何利益而係擔任末
07 端交付之邊緣人物，被告亦無大量囤積毒品，本案犯行販售
08 數量非鉅，與大量散播毒品之大盤、中盤毒販相較，顯然有
09 別，本案有情輕法重之處，請依刑法第59條規定酌減其刑等
10 語（本院卷第55-57頁）。惟按刑法第59條所謂「犯罪之情
11 狀可憫恕」，係指審酌刑法第57條各款所列事項以及其他一
12 切與犯罪有關之情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言，必
13 須犯罪另有特殊之原因與環境等，因在客觀上顯然足以引起
14 一般同情，認為縱予宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其
15 適用。然毒品之危害除戕害施用者之身心健康外，復因毒品
16 施用者為取得購買毒品所需之金錢，而衍生家庭、社會治安
17 等問題，此為眾所周知之事，被告心智健全，知悉毒品為法
18 律嚴禁之違禁物，當能判斷其等行為將造成他人身心健康及
19 社會秩序之危害，竟仍與暱稱「小玉」之人及微信暱稱「發
20 哥檳榔攤」之人合作販賣毒品而助長毒害擴散，危害程度已
21 非輕微。參以被告前有於113年3月11日因持有第三級毒品純
22 質淨重5公克以上之犯行，經本院以113年度簡字第2422號判
23 處有期徒刑2月之紀錄，有被告前案紀錄表存卷可憑（本院
24 卷第13-17頁），足見其就毒品之惡性逐漸遞升，要難謂屬
25 其係因出於偶然或一時失慮而犯本案，倘再依刑法第59條規
26 定減輕其刑，除對其個人難收改過遷善之效，而無法達到刑
27 罰特別預防之目的外，並易使其他販毒之人心生投機而甘冒
28 風險販毒，實無法達到刑罰一般預防之目的。況被告本案犯
29 行，經依刑法第25條及毒品危害防制條例第17條第2項規定
30 遞減輕其刑後，刑度已一定程度減低，綜合前述本案情節及
31 前科素行，無從認有情輕法重之憾，則顯無適用刑法第59條

規定酌減其刑之餘地。

(三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知政府對於毒品之危害性廣為宣導，對於毒品之危害及販賣毒品之違法性，應有明確之認識，然被告仍無視國家杜絕毒品之嚴令峻刑，竟為謀小利，擅為販賣第三級毒品之犯行，增加毒品流通、擴散之風險，並危害社會治安與國民健康，所為實屬不該，自應受有相當程度之刑事非難。再審酌被告犯後均坦承所犯，其犯後態度尚可，其犯罪之動機、目的、手段、素行、本案為員警釣魚所查獲，幸未販出毒品，且販賣對象僅佯為買家之員警，並審酌其販售之毒品種類、數量，兼衡被告自陳國中畢業之智識程度，現為義務役，未婚、無子女，需與母親一起扶養1未成年弟弟之家庭及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

三、沒收

(一)扣案如附表編號1、2「扣案物」欄所示之內容物，係被告本案所欲販賣之第三級毒品，經鑑定含有如附表「檢驗結果」欄所示之毒品成分，業如前述，連同其等包裝袋因沾附有微量第三級毒品，難以完全析離，且無析離必要與實益，除就已取樣鑑定用罄部分無庸沒收外，不問屬於犯罪行為人與否，均應整體視為違禁物，依刑法第38條第1項規定宣告沒收。

(二)又扣案如附表編號3所示之手機1支，為被告所有，且為被告與本案毒品上游暱稱「小玉」之人聯繫所用，亦據其所自承（本院卷第89頁），不問屬於犯罪行為人與否，應依毒品危害防制條例第19條第1項之規定宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官郭郁提起公訴，檢察官陳慧玲到庭執行職務。

中 華 民 國 115 年 2 月 12 日

刑事第十一庭審判長 法官 謝昀哲

法官 鄭雅云

法官 林 容

上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

書記官 洪婉菁

中華民國 115 年 2 月 12 日

附錄本案論罪科刑法條：

毒品危害防制條例第4條

製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第四級毒品者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處一年以上七 years 以下有期徒刑，得併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。

前五項之未遂犯罰之。

附表：

編號	扣案物名稱及數量	檢驗結果	卷證出處		備註
			鑑定書	扣押物品清單	
1	第三級毒品愷他命共10包	白色結晶10袋，實稱毛重28.7560公克（含10袋10釘書針），淨重26.4440公克，取樣0.0288公克，餘重26.4152公克，檢出Ketamine成分，純度為81.2%，純質淨重21.4725公克。	交通部民用航空局航空醫務中心114年7月4日航藥鑑字第0000000、0000000Q號毒品鑑定書（偵卷第171-174頁）	臺北地檢署保管字號114年度青字第1825號扣押物品清單（偵卷第193頁；本院卷第63頁）	
2	含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分之咖啡包73包	抽樣其中2包（編號A52、A53）：黃色粉末2袋，實稱毛重7.9350公克（含2	交通部民用航空局航空醫務中心114年7月	臺北地檢署保管字號114年度青字第1825號	

(續上頁)

01

		袋2標籤），淨重5.5050公克，取樣0.1486公克，餘重5.3564公克，檢出Mephedrone成分。	4日航藥鑑字第0000000、000000Q號毒品鑑定書（偵卷第171-174頁）	扣押物品清單（偵卷第193頁；本院卷第63頁）	
3	行動電話1支（品牌：APPLE、型號：iPhone11 Pro、IMEI碼：000000000000000號）		臺北地檢署保管字號114年度藍字第2474號扣押物品清單（偵卷第219頁；本院卷第67頁）	被告陳稱以該行動電話與本案毒品上游暱稱「小玉」之人聯繫使用（本院卷第89頁）	